

עין משפט
נר מצוה

ב:

אִי נמי שדות בבבסף יקנו. והא דלא מיימי קנין שנכתב בתורה מכסף מקנמו (ויקרא כה) משום דבעי לאתויי קנין דשדה וקשה א"כ ה"ל לאתויי השדה אשר קנה אצרהס וי"ל דמההיא ליכא למידק דאיכא למימר השדה אשר קנה אצרהס בחוקה או בשטר"א כנסף מקנמו (ויקרא כה) משום דבעי לאתויי קנין דשדה וקשה א"כ ה"ל לאתויי השדה אשר קנה אצרהס וי"ל דמההיא ליכא למידק דאיכא למימר השדה אשר קנה אצרהס בחוקה או בשטר"א כנסף: **דאסר לה אב"ע** כהקדש. והרי את מקודשת לי כלומר להיות לי מקודשת לעולם בשבילי כמו (נדרים ד' מה). הרי הן מקודשין לשמים להיות לשמים^ב ופשטא דמילתא מקודשת לי מיוחדת לי ומזומנת לי^ג ומיהו אס היה אומר טלית זו מקודש לי אין נראה שיעיל^ד דגבי אשה צמה דמתיחדת להיות לו היא נאסרת לכל אבל בכרך וטלית לא שייך למימר הכי:

אִי תנא קונה ה"א בע"ב. ואע"ג דמני האיש מקדש דמשמע בע"כ היינו משום דכבר אשמועינן הכא דבע"כ לא והא דקמני היצמה נקנית ולא קמני היצס קונה^ה בע"כ^ו אידי דקמני האשה נקנית מני נמי סיפא היצמה נקנית דנקית משמע מדעתה ומשמע בע"כ^ז:

לִיתַנִּי שְׁלִישָׁה. פירוש משום דכל התורה כולה בלשון זכר נאמרה: **קשו קראי** אהרדי. אע"ג דמצינו כמה דברים שנקראים בלשון זכר ונקבא דכתיב (ויחזקאל ב) **יד** שומה אלי והנה זו מגילת ספר וכן השמש צאה (בראשית טו) השמש שצבה (שם דף מה). הלכה חמור^א טרפון (סנהדרין דף לג). השוכר את החמור והצריקה והוליכה צהר^ב לשון^א את החמור עד שמה החמור (כמוצא דף עו). וכהנה רבות מיהו היכא דליכא לשוני משנינן וצקראי נמי יט שום דרשה אי נמי לפי שראה המשניות שצינו לשונם אחרי שני הפסוקים היה רוזה למת צהס טעם ודקדוק עליהם: **הבא** דבתורה קאי ותורה איקרי לשון נקבה. וא"ת מלחמה נמי איקרי לשון נקבא דכתיב (שמואל א ג) ותכבד המלחמה אל שאלו ותוסף (עוד) המלחמה (שם יט) ועוד כי היכי דקאמר דרכו של איש לעשות מלחמה ולא אשה ה"ג דרכו של איש ללמוד תורה ולא אשה וי"ל

דלא דמי דהכא בתורה גופיה קאי דקרי דררכס לעשות המלחמה: [מפני כזה אמרה תורה בי יקח וכו'. פי' דמשמע בע"כ ולא כתיב כי תלקח דמשמע מדעתה] ת"י: **אתרוג** שוה לאי"ן בג' דרבים. פי' בקונטרס לערלה ולרצעי ולשציעית דלענין שציעית הולכין בפירותיו אחר חנטה כאלין ולא צמר לקיטה כירק וא"ת השתא משמע דרצעי נוהג באתרוג א"כ קשה מהכא למ"ד מני כרס רצעי צריש כיצד מצרכין (ברכות דף לה). דמשמע דאין רצעי נוהג בשאר אילנות וי"ל דה"ק כרס רצעי כל היכא דמני למתני והיכא דל"מ למתני לא^א פליגי עליה דלא פליגי התם לומר שלא יסבור שום תנא נטע רצעי דמהא צר מההיא דאתרוג איכא פלוגתא דתנאי בדידא בשום מקום ולא נחלקו אלא לקסום המשניות דסוף מנ' מעשר שני ובשאר דוכותין אי כמאן דסבר (בבבסות דף לה). נטע רצעי אי כמאן דסבר (שם) כרס רצעי לידע כמאן הלכתא וי"מ דאפי' מאן דמני כרס רצעי מודה בשאר אילנות דמדדצנן נוהג והכא דמדצנן קאמר ויש לנו נפקותא בדצר דאי פליגי דמאן דמני כרס רצעי דוקא אבל בנטע אין רצעי כלל אפילו דמדצנן ואמרו (שבת דף קנט). כל המיכל צאריך הלכה כמותו בחוזה לארץ וא"כ עכשיו בחו"ל אין דין רצעי נוהג בחילנות ואי דמדצנן כ"ע מודו דנוהג בשאר אילנות ה"ה בחו"ל דרצעי נוהג דמדצנן ומה שפי' בקונטרס לשציעית אזלינן צמר חנטה כאלין ולא צמר לקיטה דכיון שגדלו רובן בששית הם כשל ששית ומותרין אף לסחורה חוץ מספיהם כרוב ששית או אחר שציעית או אחר הציפור לאכילה כדמפרשינן צירושלמי^א דכל ירק אמה יכול לעמוד עליו בין חדש בין יסן אבל ספיהי כרוב שדרכו^ב לגדל אמהות אמהות ויש עלין שהס גדלים בשציעית ושמה יקח מן העלין שהן אסורין ויאמר מן האמהות לקחמי וההוא דמקום שנהגו (שם) דקמני כל הספיהים אסורים מיירי בספיהים שגדלו בשציעית ואליצא דרבי עקיבא^ב דדריש וכי

האשה נקנית פרק ראשון קידושין

וניסני הכא האיש קונה. כי היכי דמני בלישנא דרצנן האיש מקדש: **וניסני**. הכא האיש קונה בג' דרכים: **ומקנה**. אותה לעצמה בשתי דרכים: ומשני **משום דאיכא**. בהנהו צ' דרכים מיתת הצעל: **בזדקים** **אס הוצ**. במאכלל ובמשתה בחוליו צמשא צקפילה ומראה והרהור

שמה מחמת אחד מהן ראה ואנוס הוא וטהור דלחמנא אומר (ויקרא טו) מצשרו מאיליו ולא מחמת אונס והאשה צאונס נמי מטמאה כדאמר צפ' צנות כותים (מהד דף לו): כשהוא אומר כי יוצא וזב דמה הרי אונס אמור: ופרכינן מ"ט **חני שלש**. משום דרכים קאלמרת: **ליסני דברים** **וניסני שלש**. כי אורחא דגמרא: **וסני פרסי משום חדא**. בתמיהה שינה לשון כסף ושטר משום ציאה היה לו לילך אחרי הרוב: **הא מני**. דמני לשון דרך צקדושי אשה ר"ש היא דאמר אורחא דלרעה שייך צהו: **אצידי**. אחת מללעותיו: **בג' דרכים**.

ערלה ורצעי נוהג צו כאלין ולענין שציעית הולכין צפירותיו אחר חנטה כאלין ולא אחר לקיטה כירק: **וליקר צידך אחד**. שצשעת לקיטתו עישורו שאין הולכין צו לענין מעשרות אחר חנטה כשאר אילנות אלא אחר שנה שנלקט צו כירק כדמפרש טעמיה לקמן. המעשרות משתנות כסדר השנים שנה ראשונה של שמיטה מעשר ראשון ושני וכן צשניה אבל שלשית מעשר לראשון ומעשר עני ואס חנט צשניה ונלקט צשלישית בשאר אילנות אחר חנטה ובאתרוג אחר לקיטה כירק:

התם

בלשון נקבה התם דלגבי איש קאי דדרכו של איש ליברק ואין דרכה של אשה ליברק דהא יאשה נמי^א באונס מיטמאה תני לשון זכר מ"ט תני שלש משום דרכים ניתני דברים וניתני שלשה משום דקבעי למיתני ביאה וביאה איקרי דרך דכתיב^ב ודרך גבר בעלמה כן דרך אשה מנאפת הא תינח ביאה כסף ושטר מאי איכא למימר משום ביאה ותני תרתי אמו חדא הנך נמי צורך ביאה נינהו ואב"א הא מני ר"ש היא דתניא ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה^ב כי יקח איש אשה ולא כתב כי יתלקח אשה לאיש "מפני שדרכו של איש לחזור על אשה ואין דרכה של אשה לחזור על איש משל לאדם שאברה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחוזר על אבידתו והא דתנן^ג ב'ו' דרכים בודקין את הזב ליתני דברים התם הא קמ"ל דדרבא דמיכלא יתירא לאתויי לידי זיבה ודרבא דמישתיא יתירא לאתויי לידי זיבה והא דתנן^ד אתרוג שוה לאילן בג' דרכים ליתני דברים משום דבעינן^ה מתני סיפא ולירק בדרך אחד סיפא נמי ניתני דבר התם

דלא דמי דהכא בתורה גופיה קאי דקרי דררכס לעשות המלחמה: [מפני כזה אמרה תורה בי יקח וכו'. פי' דמשמע בע"כ ולא כתיב כי תלקח דמשמע מדעתה] ת"י:

אתרוג שוה לאי"ן בג' דרכים. פי' בקונטרס לערלה ולרצעי ולשציעית דלענין שציעית הולכין בפירותיו אחר חנטה כאלין ולא צמר לקיטה כירק וא"ת השתא משמע דרצעי נוהג באתרוג א"כ קשה מהכא למ"ד מני כרס רצעי צריש כיצד מצרכין (בבבכות דף לה). דמשמע דאין רצעי נוהג בשאר אילנות וי"ל דה"ק כרס רצעי כל היכא דמני למתני והיכא דל"מ למתני לא^א פליגי עליה דלא פליגי התם לומר שלא יסבור שום תנא נטע רצעי דמהא צר מההיא דאתרוג איכא פלוגתא דתנאי בדידא בשום מקום ולא נחלקו אלא לקסום המשניות דסוף מנ' מעשר שני ובשאר דוכותין אי כמאן דסבר (בבבסות דף לה). נטע רצעי אי כמאן דסבר (שם) כרס רצעי לידע כמאן הלכתא וי"מ דאפי' מאן דמני כרס רצעי מודה בשאר אילנות דמדדצנן נוהג והכא דמדצנן קאמר ויש לנו נפקותא בדצר דאי פליגי דמאן דמני כרס רצעי דוקא אבל בנטע אין רצעי כלל אפילו דמדצנן ואמרו (שבת דף קנט). כל המיכל צאריך הלכה כמותו בחוזה לארץ וא"כ עכשיו בחו"ל אין דין רצעי נוהג בחילנות ואי דמדצנן כ"ע מודו דנוהג בשאר אילנות ה"ה בחו"ל דרצעי נוהג דמדצנן ומה שפי' בקונטרס לשציעית אזלינן צמר חנטה כאלין ולא צמר לקיטה דכיון שגדלו רובן בששית הם כשל ששית ומותרין אף לסחורה חוץ מספיהם כרוב ששית או אחר שציעית או אחר הציפור לאכילה כדמפרשינן צירושלמי^א דכל ירק אמה יכול לעמוד עליו בין חדש בין יסן אבל ספיהי כרוב שדרכו^ב לגדל אמהות אמהות ויש עלין שהס גדלים בשציעית ושמה יקח מן העלין שהן אסורין ויאמר מן האמהות לקחמי וההוא דמקום שנהגו (שם) דקמני כל הספיהים אסורים מיירי בספיהים שגדלו בשציעית ואליצא דרבי עקיבא^ב דדריש וכי

מאחר

מסורת הש"ס

א) כתובות פב: [וש"נ] בימות לל, ב) וי"ל רש"י ציבמות יט: ד"ה קדושין דעלמא והלכה וזיתא לאש אחר מדעתה משמע ועי"ע רש"י לקמן מז. ד"ה קדושין דמדעתה דבעינן דעת המקנה, א) וי"ל דמתן, ד) וינין פ"ב מ"ב מזיר סה"ג, ה) [נבכתי': אשה צאונס נמי מיטמאה, וכל"ל (יעב"ץ), ו) ס"א מקת, ו) נדה לא, ח) מזיר סה: ונין פ"ב מ"ב, ט) ר"ה יד: סוכה לט: צבורים פ"ב מ"ו, י) [נבכתי': דבעי, דפס"ר: דבעא, ס) [לקמן פליג וכן בסמוך, ו) ונאס שציעית פ"ט ה"א, ע) [נבכד"ר: שדרכן, פ) [נבכסחים שס,]



תורה אור השלם

- שדות בבבסף יקנו וכתוב בספרי ויתוים והעד עדים בארץ בנזמן ובסביבי ירושלים ובצרי יהודה ובצרי יהודה ובצרי השפלה ובצרי הגלבוי באש אֵת שבוקים גאם יי: ירימיהו לב מד
- וההקדשה אתהם את החקיק ואת התורת והדודקה לקם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו:
- יתן יי את איבדיק וקקמים עלדיק נגפיים לקריך בדרך אחד יצאו אלקי ובשבועה דרכים יניסור לקריכי:

- תורת יי תמימה משיבת נפש עדות יי נאמנה מחברתיא פתי: תהלים טו ח
- דרך הוצר בשמים דרך נחש עלי צור דרך אגיה בלב ים ודרך גבר בעלמה: כן דרך אשה מנאפת אכלה וקחתה פיה ואמרה לא פעלתי און: משילי ל יט - כ
- פי יקח איש אשה ובא אלקי ושנאני:

דברים כב יג



מוסף תוספות

- וכסף השדה לא בא אלא לפרוען. ריטב"א.
- פי' כגון קדשי קדשים שמוחרים לכהנים שבוכרי כהנה ואסור לזולתן וכו' אף אישה זו כיון שנתקדשה הותרה לבעלה ובאסרת לאחרים. הרמ"ה מובא בתוס' הלא"ש, ג. כמו וקדשתם היום ומחר דמתרגמינן ותומנינון. מוס' הלא"ש, ד. דלא הוי מפרשינן ליה שיהא אסור בהקדש לכל להיות לי. שם. (ועי' מור"א סימן קמח).
- אע"ג דבע"כ מביבס לה. מוס' הלא"ש, ו. והא דתני האשה נקנית דמשמע נמי בע"כ י"ל דקונה משמע ודאי בע"כ אבל נקינת משמע בין מדעתה בין בע"כ ותפשת מועט תפשת. רשב"א. (ועי' ריטב"א.) דתלקח משמע שתומין עצמה ותתרגבה בכך דומיא דניקינת.
- דמתני אבל כי יקח משמע אפי' בע"כ כעין האיש קנה. רשב"א.